

ПОЛИТИКА

1_Политика_обработки_ПДн.md

в отношении обработки персональных данных

Подлежит публикации в открытом доступе на сайте сервиса — часть 2 статьи 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Утверждена: «» _ 2026 г. Оператор: ____ (ФИО полностью), ИНН __, применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Адрес для направления обращений: ____ Адрес электронной почты: ____ Сайт: ____

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению их безопасности, принимаемые Оператором.

1.2. Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон) и издана во исполнение части 2 статьи 18.1 Закона.

1.3. Политика распространяется на все персональные данные, обрабатываемые Оператором с использованием средств автоматизации и без их использования.

1.4. Политика является общедоступной и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ____

2. Основные понятия

Понятия используются в значениях, установленных статьёй 3 Закона. Дополнительно:

Сервис — программное обеспечение Оператора, предназначенное для автоматизированного выявления и маскирования (псевдонимизации) персональных данных в документах, с формированием таблицы соответствий, обеспечивающей возможность обратного преобразования.

Маскирование (псевдонимизация) — замена значений персональных данных на условные обозначения (плейсхолдеры) с сохранением таблицы соответствий.

Оператор особо отмечает: результат работы Сервиса **не является обезличенными персональными данными** в значении пункта 9 статьи 3 Закона, поскольку таблица соответствий сохраняется и позволяет восстановить исходные сведения. Результат обработки сохраняет статус персональных данных.

Заказчик — лицо, поручившее Оператору обработку персональных данных на основании договора.

3. Роли Оператора

Оператор выступает в двух качествах:

3.1. **Как оператор персональных данных** — в отношении персональных данных заказчиков, контрагентов и лиц, обращающихся к Оператору.

3.2. Как лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора (часть 3 статьи 6 Закона) — в отношении персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых Заказчиками для обработки Сервисом.

В случае, предусмотренном пунктом 3.2, оператором персональных данных является Заказчик; он определяет цели обработки, состав персональных данных и совершаемые с ними действия. В соответствии с частью 4 статьи 6 Закона Оператор не обязан получать согласие субъектов персональных данных на такую обработку.

4. Правовые основания и цели обработки

Категория	Правовое основание	Цель
Персональные данные Заказчиков и контрагентов	Пункт 5 части 1 статьи 6 Закона — исполнение договора, стороной которого является субъект	Заключение и исполнение договоров, расчёты, документооборот
Персональные данные лиц, обратившихся к Оператору	Согласие субъекта (статья 9 Закона)	Рассмотрение обращений и предоставление ответов
Персональные данные, содержащиеся в документах Заказчиков	Поручение оператора (часть 3 статьи 6 Закона) — правовое основание определяется Заказчиком	Оказание услуг по автоматизированному выявлению и маскированию персональных данных
Персональные данные Оператора как самозанятого	Требования законодательства о налогах и сборах	Исполнение обязанностей налогоплательщика

5. Категории субъектов и обрабатываемых персональных данных

5.1. Заказчики, контрагенты, обратившиеся лица: фамилия, имя, отчество; наименование организации и должность; номер телефона; адрес электронной почты; реквизиты для расчётов.

5.2. Лица, персональные данные которых содержатся в документах Заказчиков (Оператор не состоит с ними в отношениях и не располагает сведениями об их персональном составе): фамилия, имя, отчество; должность и место работы; сведения о документах, удостоверяющих личность; страховой номер индивидуального лицевого счёта; идентификационный номер налогоплательщика; адрес; номер телефона; адрес электронной почты; сведения о транспортных средствах; банковские реквизиты; иные сведения, содержащиеся в переданных документах.

5.3. Оператор не обрабатывает: - специальные категории персональных данных (статья 10 Закона); - биометрические персональные данные (статья 11 Закона); - персональные данные несовершеннолетних в качестве самостоятельной цели обработки.

Передача таких сведений Заказчиками запрещена условиями договора. При выявлении факта их передачи обработка прекращается, а сведения уничтожаются.

6. Порядок и условия обработки

6.1. Обработка осуществляется способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача (предоставление), блокирование, удаление, уничтожение.

6.2. Все действия по обработке персональных данных осуществляются с использованием технических средств, расположенных на территории Российской Федерации. Базы данных, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, не используются (часть 5 статьи 18 Закона).

6.3. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.

6.4. Оператор не принимает решений, порождающих юридические последствия в отношении субъектов, на основании исключительно автоматизированной обработки (статья 16 Закона).

6.5. Персональные данные, передаваемые Заказчиками, не используются Оператором в собственных целях, в том числе для обучения моделей машинного обучения.

7. Привлечение третьих лиц к обработке

7.1. Оператор привлекает к обработке персональных данных следующих лиц на основании договоров, заключённых в соответствии с частью 3 статьи 6 Закона:

Лицо	ИНН	Действия	Территория
ООО «ИНТЕРФОНИКА»	3808196695	Предоставление вычислительных ресурсов для размещения Сервиса; автоматизированная обработка текста методами машинного обучения в целях выявления персональных данных	Российская Федерация

7.2. Привлекаемые лица обязаны соблюдать конфиденциальность персональных данных, обеспечивать их безопасность в соответствии со статьёй 19 Закона и уведомлять Оператора о случаях, предусмотренных частью 3.1 статьи 21 Закона.

7.3. Актуальный перечень привлекаемых лиц поддерживается в настоящем разделе.

8. Сроки обработки и порядок уничтожения

8.1. Персональные данные, содержащиеся в документах Заказчиков, обрабатываются исключительно в течение времени, необходимого для оказания услуги, и **не сохраняются в постоянном хранилище**. Результат обработки и таблица соответствий передаются Заказчику, после чего удаляются из оперативной памяти.

8.2. Персональные данные Заказчиков и контрагентов обрабатываются в течение срока действия договора и хранятся в течение сроков, установленных законодательством о налогах и сборах и о бухгалтерском учёте.

8.3. Персональные данные подлежат уничтожению при достижении цели обработки, утрате необходимости в её достижении, отзыве согласия либо по требованию субъекта или уполномоченного органа — в сроки, установленные статьёй 21 Закона.

8.4. Факт уничтожения фиксируется в порядке, установленном Оператором.

9. Права субъектов персональных данных и порядок обращений

9.1. Субъект вправе получать сведения, предусмотренные частью 7 статьи 14 Закона, требовать уточнения, блокирования или уничтожения персональных данных, отзывать согласие, обжаловать действия Оператора в уполномоченный орган или в суд.

9.2. Обращение направляется по адресу, указанному в реквизитах настоящей Политики, и должно содержать сведения, предусмотренные частью 3 статьи 14 Закона. Ответ предоставляется в сроки, установленные Законом.

9.3. **Особый порядок для обращений, касающихся документов Заказчиков.** Если обращение касается персональных данных, содержащихся в документе, переданном Заказчиком, Оператор не вправе самостоятельно подтверждать или опровергать факт обработки, поскольку оператором таких данных является Заказчик. Обращение переадресуется Заказчику, о чём субъект уведомляется.

10. Меры по обеспечению выполнения обязанностей и безопасности

10.1. Меры, предусмотренные статьёй 18.1 Закона: - применение правовых, организационных и технических мер в соответствии со статьёй 19 Закона (пункт 3 части 1); - осуществление внутреннего контроля соответствия обработки требованиям законодательства (пункт 4 части 1); - оценка вреда, который может быть причинён субъектам (пункт 5 части 1); - опубликование настоящей Политики (часть 2).

Меры, предусмотренные пунктами 1, 2 и 6 части 1 статьи 18.1 Закона (назначение ответственного, издание локальных актов, ознакомление работников), установлены для операторов, являющихся юридическими лицами, и на Оператора — физическое лицо — не распространяются.

10.2. Меры, предусмотренные статьёй 19 Закона: - определение угроз безопасности персональных данных при их обработке; - применение организационных и технических мер, обеспечивающих установленный уровень защищённости; - оценка эффективности принимаемых мер до ввода информационной системы в эксплуатацию; - обнаружение фактов несанкционированного доступа и реагирование на компьютерные инциденты; - установление правил доступа и регистрация действий, совершаемых с персональными данными; - размещение на инфраструктуре, соответствующей требованиям к защите персональных данных; - отсутствие постоянного хранения обрабатываемых документов и таблиц соответствий; - контроль за принимаемыми мерами.

11. Заключительные положения

11.1. Политика подлежит изменению при изменении законодательства или условий обработки. Действующая редакция размещается по адресу, указанному в пункте 1.4.

11.2. Ответственность за нарушение требований Закона установлена статьёй 24 Закона и законодательством Российской Федерации.

Дата вступления в силу: «» _ 2026 г. **Редакция:** 1